

1501525-17.2022.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2080311/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 23807943 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2080311 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 57/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501525-17.2022.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501525-17.2022.8.26.0407

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2080311/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 23807943 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2080311 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 57/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIOMAR SILVA DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Claudiomar Silva Santos, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 94/99).

Determinou-se o processamento (fls. 102/103)

A parte processada foi notificada e apresentou resposta escrita (fls.

106/111).Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 09 de Maio de 2022 e, consequentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento. A parte processada foi citada pessoalmente (fl. 143).

Em audiência (fls. 178/179 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva (fls. 183/193).

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 196/210).

2. Fundamentação

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

A ação penal é procedente. A ação penal é parcialmente procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 08/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13[AEA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 15/23) e definitivo (fls. 83/85 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

A testemunha e policial militar Oscar Luiz Rossi declarou em sede policial que: "É Policial Militar com sede de exercício nesta cidade, e nesta manhã estava em patrulhamento junto ao CB PM Vieira, quando ao passarem pela residência localizada na rua Geraldo Ferreira Costa, nº60, onde consta morar a pessoa conhecida como Alemão, contra quem haviam inúmeras denúncias de que estaria comercializando drogas, avistaram um indivíduo desconhecido adentrando ao local. Passado alguns minutos, em continuidade ao patrulhamento, avistaram aquele indivíduo desconhecido caminhando pela avenida Presidente Vargas, altura do numeral 1146, quando decidiram por proceder a abordagem. Efetuada a abordagem, o indivíduo foi identificado como sendo Patrik Pacanaro, residente na cidade de Parapuã, sendo submetido a revista pessoal, momento em que foi encontrado em seu poder a quantia de R\$40,00 e uma porção média de erva esverdeada aparentando se tratar de entorpecente maconha. Questionado sobre a droga, Patrick informou que havia adquirido minutos antes pelo valor de R\$5,00 de um primo seu. Solicitaram então que Patrick mostrasse onde era a residência de seu primo, tendo ele apontado a casa de "Alemão", localizada na rua Geraldo Ferreira Costa, nº60, mesmo local de onde ele havia sido visto saindo minutos antes. Fizeram então contato com o morador do local, o identificando como sendo Claudiomar Silva dos Santos, que franqueou a entrada no imóvel, sendo que em buscas, foi localizada em uma estante na sala do imóvel, uma porção grande de substância aparentando ser o entorpecente maconha, acondicionada de forma parecida com aquela encontrada em poder de Patrick, além de uma balança de precisão e uma tesoura, aparentando apresentar resquícios de entorpecentes, bem como a quantia de R\$5,00. Questionado, Claudiomar confirmou que Patrick havia estado em sua residência, porém, negou que tivesse vendido drogas para ele, afirmando que as drogas encontradas em sua residência eram para uso pessoal, e que a balança de precisão era utilizada para pesar bolo". Ratificou suas declarações em juízo, acrescentando que a droga estava em um invólucro plástico. Não se recorda se a droga com Patrick era igual a encontrada com Claudiomar. Foram realizadas várias denúncias de que o acusado traficava, inclusive de outros bairros. Patrick apenas afirmou onde comprou o droga. Não sabe dizer com precisão quanto tempo transcorreu entre ver Patrick entrando na casa de Claudiomar e depois na abordagem.

A testemunha e policial militar DANILO VIEIRA CHINCHIO declarou em sede

policial que: "É Policial Militar com sede de exercício nesta cidade, e nesta manhã estava em patrulhamento junto ao CB PM Rossi, quando ao passarem pela residência localizada na rua Geraldo Ferreira Costa, nº60, onde consta morar apessoa conhecida como Alemão, contra quem haviam inúmeras denúncias de que estaria comercializando drogas, avistaram um indivíduo desconhecido adentrando ao local. Passado alguns minutos, em continuidade a patrulhamento, avistaram aquele indivíduo desconhecido caminhando pela avenida Presidente Vargas, altura do número 1146, quando decidiram por proceder a abordagem. Efetuada a abordagem, o indivíduo foi identificado como sendo Patrik Pacanaro, residente na cidade de Parapuã, sendo submetido a revista pessoal, momento em que foi encontrado em seu poder a quantia de R\$40,00 e uma porção média de erva esverdeada aparentando se tratar de entorpecente maconha. Questionado sobre a droga, Patrick informou que havia adquirido minutos antes pelo valor de R\$5,00 de um primo seu. Solicitaram então que Patrik mostrasse onde era a residência de seu primo, tendo ele apontado a casa de "Alemão", localizada na rua Geraldo Ferreira Costa, nº60, mesmo local de onde ele havia sido visto saindo minutos antes. Fizeram então contato com o morador do local, o identificando como sendo Claudiomar Silva dos Santos, que franqueou a entrada no imóvel, sendo que em buscas, foi localizada em uma estante na sala do imóvel, uma porção grande de substância aparentando ser o entorpecente maconha, acondicionada de forma parecida com aquela encontrada em poder de Patrik, além de uma balança de precisão e uma tesoura, aparentando apresentar resquícios de entorpecentes, bem como a quantia de R\$5,00. Questionado, Claudiomar confirmou que Patrick havia estado em sua residência, porém, negou que tivesse vendido drogas para ele, afirmando que as drogas encontradas em sua residência eram para uso pessoal, e que a balança de precisão era utilizada para pesar bolo". Em juízo ratificou suas declarações. O acusado CLAUDIOMAR SILVA DOS SANTOS permaneceu em silêncio em sede inquisitorial (fl. 06). Em juízo, declarou que a droga encontrada lhe pertencia, conduzindo sendo destinada ao seu consumo pessoal. Nunca vendeu drogas para Patrick.

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória (contraposta) de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida, merecem irretratável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, venho-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardava (guardar para si) // tinha em depósito (guardar para outrem), as drogas apreendidas, indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso. Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011), que para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407]), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), particularmente. Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime não são desfavoráveis à parte acusada, de modo que fixo a pena em seu mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço ser a parte ré primária e de bons antecedentes (conforme Folha de Antecedente e Certidões), de um lado, e, por outro, não existe prova suficiente de dedicação às atividades criminosas, nem de integração de organização criminosa (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 2/3 (dois terços) (STF – Plenário – AgRE n. 666.334 – Repercussão Geral – 3ª V. E. C. U. T. E. da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas – Min. Rel. GILMAR MENDES, j. 3/04/2014; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001043-14.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS MONNERAT, V.U., j. 27/10/2016), em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Destaco que Não é possível a utilização de ações penais em curso para se afastar a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. AgRg no REsp 1.982.403-MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 10/05/2022, DJe 19/05/2022.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, e 3º, do CP, pode ser o ABERTO.

No presente caso, analisando as conjunturas do fato e as condições pessoais do acusado, verifico que a conversão se enquadra nas hipóteses legais e entendo que atende a finalidade da condenação, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44 do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena substituída e prestação pecuniária no valor de um

salário mínimo, ambas em favor de entidades a serem indicadas pelo juízo da execução.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas (fls. 60/63), poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solta.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficiase, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, a, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos do crime apreendidos com a parte ré (AEA), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito; conseqüentemente (art. 119 do CPP), determino, nos termos do art. 124 do CPP, a inutilização desses instrumentos (destruição).

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos desta Comarca cópia do auto de exibição e apreensão (AEA) e do termo de registro de objeto (TRD).

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte acusada Claudiomar Silva dos Santos, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, § 4º (Comunicado CGJ SP n. 121/2017), da LD, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n.11.608/2003.

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 16 de Novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA